

1501802-32.2019.8.26.0603

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: HEBER GUALBERTO MENDONCA

Comarca: Penápolis

Foro: Foro de Penápolis

Vara: 4ª Vara

Data de Disponibilização: 11/04/2022

... do Supremo Tribunal Federal (STF) entendeu que o chamado tráfico privilegiado, no qual as penas podem ser reduzidas, conforme o artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), não deve ser considerado crime de natureza hedionda. A discussão ocorreu no julgamento do Habeas Corpus (HC) 118533, que foi deferido por maioria dos votos:

"O crime de tráfico ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Penápolis - Foro de Penápolis - 4ª Vara

Praça Dr. Carlos Sampaio Filho, 190, Penápolis - SP - cep 16300-000

1501802-32.2019.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501802-32.2019.8.26.0603 - ORDEM: 2019/002707 - MNGT.

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu

MAURO SERGIO SILVA DOS SANTOS e THIAGO GUIMARAES SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). HEBER GUALBERTO MENDONCA

I - Do Relatório

Mauro Sérgio Silva Santos e Thiago Guimarães Silva, qualificados nos autos, foram denunciados e processados como incurso no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, na forma do art. 29, caput, do Código Penal, porque, em tese, no dia 29 de novembro de 2019, por volta das 15h54, na Rua Altino Vaz de Melo, n.º 2050, Vila Formosa, no Município de Penápolis, comarca de Penápolis, previamente ajustados e com identidade de propósitos, guardavam, sem autorização e em desacordo com determinação legal, drogas, consistindo em 39,62 gramas de Benzoilmetilecgonina (cocaína).

Relata a denúncia que na data dos fatos, os denunciados, guardavam droga, sem autorização legal para finalidade de comércio, sendo 24 (vinte e quatro) porções de cocaína, já embaladas para venda, e um potinho contendo também cocaína, ainda por embalar.

Conforme o MP, Policiais Militares, em patrulhamento de rotina, viram uma pessoa com um rolo de papel alumínio em sua mão, abrindo o portão de uma casa situada no local dos fatos. Quando esta pessoa percebeu que seria abordada, ela gritou por duas vezes o nome "Thiago", momento em que os agentes públicos visualizaram outra

pessoa na porta da casa. Ato contínuo, os dois indivíduos foram abordados e identificados, sendo Mauro, aquele que estava com o rolo de papel alumínio, e Thiago, o que estava na porta da casa.

Consta da acusação que Thiago tentou adentrar à residência ao perceber a abordagem, sendo contido pelo PM Bruno. Durante revista pessoal, foi localizado no bolso de Mauro a quantia de R\$ 15,00, e com Thiago nada de ilícito foi encontrado. Questionados se havia algo de ilícito no imóvel, informaram que nada havia, no entanto, durante a abordagem de Thiago, os agentes públicos já haviam visualizado drogas em uma mesa, na cozinha. Diante disto, foram até a cozinha, onde localizaram sobre a mesa 24 (vinte e quatro) porções de cocaína, já embaladas, e um recipiente contendo mais cocaína, uma colher, um estilete e recortes plásticos, bem como um recorte de papel Alumínio.

Conforme o MP, indagado informalmente, Mauro confessou que comprou a droga no Bairro São João, na cidade de Penápolis, pela quantia de R\$ 100,00 e que estavam fracionando a droga para posterior venda na área externa do bar "Hangar do Chopp".

Diante disto, foi dada voz de prisão aos denunciados e ambos conduzidos à unidade policial.

Em seus interrogatórios perante a Autoridade Policial (fls. 08/09), os denunciados permaneceram em silêncio.

A denúncia foi recebida em 29.1.2021 (fls. 161/162).

O réu foram notificados/citados (fl. 207 e 345) e ofereceram respostas à acusação (fls. 198/201 e 307/309).

Concedida a liberdade provisória ao réu Thiago através de HC (fls. 212/219).

Decisão proferida, concedendo ao réu Mauro liberdade provisória sem fiança (fls. 249/250).

Foram juntadas aos autos declarações das testemunhas de defesa Ivan Aparecida de Falco Teixeira Santos, William Alves de Almeida Silva e Paulo Roberto da Silva (fls. 387/391 e 399/400).

Durante a instrução, foram ouvidas 2 (duas) testemunhas arroladas na denúncia (fls. 396/397), sendo os réus interrogado (fls. 394/395).

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação dos acusados, nos termos da denúncia (fls. 404/413).

A Defesa do réu Thiago, por sua vez, em memoriais, postulou a absolvição, por entender que os elementos dos autos não são suficientes a embasar a condenação ou, em caso de condenação, sejam levados em consideração as causas de diminuição da pena, bem como substituído a pena corporal por restritivas de direito (fls. 443/448).

Por fim, da mesma forma o réu Mauro postulou a absolvição, requerendo, em caso de condenação, a desclassificação para o delito de uso de entorpecente (fls. 449/445).

II – Da Fundamentação

A materialidade do delito de tráfico de drogas restou plenamente comprovada pelo: i) auto de prisão em flagrante/boletim de ocorrência (fls. 1/5); ii) auto de exibição e apreensão (fls. 30/31); iii) laudo pericial de constatação provisória (fls. 36/41); iv) laudo definitivo (fls. 110/115); e v) laudo pericial objetos

(fls. 116/119 e 143/147).

Resta saber se a autoria foi evidenciada pela prova oral colhida nos autos.

A testemunha, PM Alex Sandro Pizzolio Ferreira, informou que estavam em patrulhamento e viram um sujeito, Mauro Sérgio, entrando em um portão. Ele disfarçou e já gritou o nome do Thiago por duas vezes, morador. Este já estava vindo em direção à porta enquanto seu parceiro abordou-o, esboçando um retorno à residência. Da porta, seu parceiro viu, na mesa, uma quantidade de droga sendo embrulhada. Em busca pessoal nada foi encontrado. Indagados, ambos negaram que houvesse algo de ilícito na casa. Porém, de fato, na tal mesa, havia 24 porções algumas já embaladas em alumínio e outras com plástico amarelo aberto e com porção separada em cima, pronta para embalar e, ainda, um pote com o resto da droga que seria embalada. Antes, já tinham visto Mauro Sérgio com o rolo de papel alumínio na mão. Então, Mauro confessou que comprou droga no bairro Planalto, a R\$ 100,00, que iria aumentar a quantidade e venderiam no antigo Chopp, local conhecido por ser ponto de tráfico. Na ocasião, ele mencionou que ambos venderiam no Hangar Chopp. Thiago confessou que ficaria com 10 porções dessas embaladas, embora não tenha confessado traficância. Deu a impressão de que Thiago estaria esperando Mauro retornar. Não conhecia nenhum dos dois. Thiago é o morador da residência e o Mauro disse que morava na cidade Jardim. Depois dos fatos, não viu mais os réus envolvidos em outra ocorrência. No dia, teve uma outra viatura (automóvel) que nos apoiaram, pois estavam de moto. Não se recorda de terem acessado aparelho de celular de algum. Tem uma filmagem feita pelos PM's do Mauro Sérgio reconhecendo a traficância e, como ele confessou o fato na DP, não apresentaram o vídeo na DP. O próprio depoente foi quem fez o filme (fl. 397).

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha, PM Bruno Prado de Oliveira. Disse que, Mauro Sérgio, no portão, já estava com um rolo de papel alumínio na mão e começou a gritar Thiago por 2 vezes, o qual, vendo que Sérgio estava sendo abordado, voltou para a residência. Abordou Thiago e viu que havia algo na cozinha - alumínio e sacolas plásticas. O outro PM abordou Sergio. O depoente constatou, na mesa da cozinha, 24 porções de cocaína embaladas, algumas sacolas plásticas já recortadas, papel alumínio, 1 estilete e 1 pote com pó dentro. Sergio disse que comprou a droga na Vila São João, por R\$\$ 100,00 e que fracionavam para venderem em um bar, no Hangar, já conhecido pelo tráfico e o rolo de papel alumínio ele tinha ido buscar no mercado. Thiago não falou com ele sobre a droga. Não os conhecia até então. De lá para cá, não viu mais os réus em outra ocorrência até porque até junho de 2020 e depois foi transferido para Araçatuba - até junho de 2020 não ficou sabendo de mais nada. Acha que estavam com celular e não lembra de terem visto o teor dos aparelhos deles. Não lembra de filmagem do réu Mauro Sérgio confessando. No dia, tinha chegado uma outra viatura do Sarjento, que lhes deram apoio (fl. 396).

Interrogado, MAURO SERGIO SILVA DOS SANTOS, contou que o local era casa do Thiago e, como estava de folga, tinha comprado R\$ 100,00 de droga no bairro São João e foi até lá pedindo a ele para fazer a embalagem da droga. Ele ficou meio indeciso mas ele acabou embalando. Foi no bar, comprou papel alumínio, quando a PM apareceu. Entraram e viram que o entorpecente estava lá. O PM pediu a ele para ver seu celular, ele deu a senha e liberou acesso, tendo ainda feito imagem dele confessando. Realmente, ele disse ao PM que iria vender a droga no Hangar, pois estava com pensão atrasada. No dia, apareceu de repente. Thiago não lhe ajudou a embalar. Thiago usa cocaína e não escutou Thiago falando nada sobre receber parte da droga. O depoente mora com sua esposa. Thiago mora com o pai dele, que estava viajando, o que sabia, pois já tinha ido à casa dele antes. É mecânico de carro e Thiago em Usina. Ambos estavam de folga. O PM que primeiro depôs hoje foi quem pegou seu celular e na tal filmagem e nela falava que ele (somente ele - Mauro) - traficava (fl. 395).

Por sua vez, THIAGO GUIMARÃES SILVA, informou que era sua folga e estava lavando sua moto, quando Mauro passou e pediu um favor, pois sua mulher estava em casa e não podia "mexer" na frente dela. O depoente ficou inseguro mas acabou deixando. Ele ficou lá dentro um pouco e saiu para ir ao mercadinho comprar papel alumínio. Não chegou a entrar na casa nesse interim. Enquanto ele foi ao mercado, também não entrou na casa. Quando a PM chegou, o depoente estava na porta da sala e já voltava com o outro réu. Não disse que ficaria com 10 porções de droga a nenhum dos PM's. É usuário de cocaína. Mauro Sérgio era mecânico, em outra empresa. Estavam os 2 na sala quando um dos PM's filmou o Mauro dizendo que a droga era dele. Mora com seu pai, que estava viajando para MT há mais ou menos 1 mês (fl. 395). Pois bem.

O conjunto probatório é robusto e conclusivo.

No tocante à lisura dos depoimentos dos policiais, impende seja destacado que os testemunhos dos policiais revestem-se de idoneidade e credibilidade suficientes a embasar, juntamente com os demais elementos de prova, o decreto condenatório. O simples fato de serem policiais não macula a prova oral de parcialidade, a não ser que haja prova em contrário nesse sentido, o que não ocorreu nos presentes autos. Aliás, nesse sentido o entendimento pretoriano (RJTJESP 90/496 e 135/493).

Ambos confirmaram a dinâmica dos fatos relatados na denúncia. Confirmaram que, durante patrulhamento, avistaram o réu Mauro entrando no portão da residência de Thiago. Quando Mauro notou a presença dos policiais, gritou imediatamente para Thiago que esboçou um retorno para dentro da casa. Nesse momento, disseram os policiais que já viram a grande quantidade de entorpecente em cima da mesa (24 porções algumas já embaladas em alumínio e outras com plástico amarelo aberto e com porção separada em cima, pronta para embalar).

Relataram que Mauro confessou que comprou droga no bairro Planalto e venderiam-na no antigo Chopp, local conhecido por ser ponto de tráfico.

Assim, entender o contrário seria descredibilizar a palavra dos agentes públicos que, uníssonos, confirmaram os fatos relatados na denúncia.

Ainda nesse sentido é o entendimento da jurisprudência:

"Os policiais militares, como qualquer outra pessoa, não estão impedidos de deporem e seus testemunhos não podem e não devem ser de modo algum, de forma apriorística, considerados suspeitos, apenas em decorrência da condição de policial". (TJMG. Apelação Criminal nº 1.0349.08.020068-7/001. Relatora Des. MARIA CELESTE PORTO. 5ª Câmara Criminal. Julgado em 27/01/2009).

PROVA - Testemunha - Palavra de policiais quanto aos atos de diligência - Validade - Inexistência, nos autos, de qualquer evidência de má-fé ou abuso de poder por parte dos agentes do Poder Público - Pedido revisional deferido em parte para reduzir a pena, fixado o regime inicial fechado (Revisão Criminal 99302019068600 - Monte Azul Paulista - Relator Antonio Sérgio Coelho de Oliveira - 16/04/2009 - Voto nº: 7929).

PROVA - Meios - Palavra de policial - Credibilidade - A só condição de policial não o torna suspeito - Depoimento colhido sob compromisso de dizer a verdade, como de qualquer testemunha, que deve ser examinado dentro de todo o conjunto probatório - Seria estranho o Estado selecionar pessoas para integrarem o quadro da Polícia e depois suspeitar delas quando agem no cumprimento do dever, ainda mais se inexistente interesse dos policiais em prejudicar o acusado - Entendimento - Recursos parcialmente providos (Apelação Criminal 99305025506900 - São Miguel Arcanjo 11ª Câmara de Direito Criminal - Relator José Odorico de Oliveira Passos - 17/09/2008 - Voto nº 16.395).

PROVA - Meios - Palavra de policial - Eficácia - Depoimentos de policiais, que efetuaram a prisão em flagrante, harmônicos, coerentes e firmes que ratificam os fatos narrados na denúncia e nenhuma razão tinham para incriminar os acusados, sem motivo plausível ou causa justificável - Credibilidade - Recursos improvidos (Apelação Criminal 11391843000 - Barretos - 11ª Câmara do 6º Grupo as Seção Criminal - Relator Antônio Manssur 30/01/2008 - Voto nº 14.068).

Por sua vez, o réu Thiago limitou-se em sua defesa alegar que é usuário de entorpecente. Sequer citou isso na delegacia de polícia, ocasião em que preferiu permanecer em silêncio, atitude que não condiz com a que se diz inocente.

Destarte, os relatos dos policiais, somada às demais provas, confirmam que ambos os réus exerciam a traficância, ao afirmarem categoricamente que Mauro confessou que teria comprado as drogas pelo valor de R\$ 100,00 (cem reais) e que ambos os réus venderiam a venderia no bar "Hangar Chopp".

Ademais, não vislumbro causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade, razão pela qual a sua responsabilidade penal é medida de rigor.

Passo à dosimetria da pena.

II.a. Do Réu Mauro Sérgio Silva Santos

Vejo que as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal lhe são favoráveis, a teor da sua primariedade. Ademais, a análise das circunstâncias judiciais tem por finalidade adequar a quantidade da pena às particularidades que envolvem o fato e o agente, razão pela qual fixo-lhe a pena-base no mínimo legal, qual seja, 5 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no mínimo legal.

Sem agravantes ou atenuantes. Não há que se falar em confissão, pois não houve confissão cabal dos fatos.

Não há causas de aumento. Ante a primariedade do acusado e da ausência de indicativos de que ele integre organização criminosa ou se dedique à atividade ilícitas, vislumbro o cabimento da redução de pena, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, diminuindo a pena em 2/3, considerando-se a natureza e a quantidade da substância entorpecente apreendida, perfazendo o montante de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no menor valor.

II.a. Do Réu Thiago Guimarães Silva

Vejo que as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal lhe são favoráveis, a teor da sua primariedade. Ademais, a análise das circunstâncias judiciais tem por finalidade adequar a quantidade da pena às particularidades que envolvem o fato e o agente, razão pela qual fixo-lhe a pena-base no mínimo legal, qual seja, 5 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no mínimo legal.

Sem agravantes ou atenuantes. Não há que se falar em confissão, pois não houve confissão cabal dos fatos.

Não há causas de aumento. Ante a primariedade do acusado e da ausência de indicativos de que ele integre organização criminosa ou se dedique à atividade ilícitas, vislumbro o cabimento da redução de pena, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, diminuindo a pena em 2/3, considerando-se a natureza e a quantidade da substância entorpecente apreendida, perfazendo o montante de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no menor valor.

Pois Bem.

Na sessão do dia 23.6.2016, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) entendeu que o chamado tráfico privilegiado, no qual as penas podem ser reduzidas, conforme o artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), não deve ser considerado crime de natureza hedionda. A discussão ocorreu no julgamento do Habeas Corpus (HC) 118533, que foi deferido por maioria dos votos:

“O crime de tráfico privilegiado de drogas não tem natureza hedionda. Por conseguinte, não são exigíveis requisitos mais severos para o livramento condicional (Lei 11.343/2006, art. 44, parágrafo único) e tampouco incide a vedação à progressão de regime (Lei 8.072/1990, art. 2º, § 2º) para os casos em que aplicada a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, Lei 11.343/2006. Com base nessa orientação, o Plenário, por maioria, concedeu a ordem de “habeas corpus” para afastar a natureza hedionda de tal delito. No caso, os pacientes foram condenados pela prática de tráfico privilegiado, e a sentença de 1º grau afastara a natureza hedionda do delito. Posteriormente, o STJ entendera caracterizada a hediondez, o que impediria a concessão dos referidos benefícios v. Informativos 791 e 828. O Tribunal superou a jurisprudência que se firmara no sentido da hediondez do tráfico privilegiado. Sublinhou que a previsão legal seria indispensável para qualificar um crime como hediondo ou equiparado. Assim, a partir da leitura dos preceitos legais pertinentes, apenas as modalidades de tráfico de entorpecentes definidas no art. 33, “caput” e § 1º, da Lei 11.343/2006 seriam equiparadas a crimes hediondos. Entendeu que, para alguns delitos e seus autores, ainda que se tratasse de tipos mais gravemente apenados, deveriam ser reservadas algumas alternativas aos critérios gerais de punição. A legislação alusiva ao tráfico de drogas, por exemplo, prevê a possibilidade de redução da pena, desde que o agente seja primário e de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e nem integre organização criminosa. Essa previsão legal permitiria maior flexibilidade na gestão da política de drogas, pois autorizaria o juiz a avançar sobre a realidade pessoal de cada autor. Além disso, teria inegável importância do ponto de vista das decisões de política criminal.” (Informativo nº 831, STF. HC 118.833/MS, rel Min. Cármen Lúcia, 23.06.2016) (g.n.).

No mesmo sentido, o STJ, em 23.11.2016, por meio de sua 3ª Seção, por unanimidade, acolheu a tese segundo a qual o tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) não é crime equiparado a hediondo, revisando o entendimento consolidado por ocasião do julgamento do REsp n. 1.329.088/RS - Tema 600, com o consequente cancelamento do enunciado 512 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS NA SUA FORMA PRIVILEGIADA. ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. CRIME NÃO EQUIPARADO A HEDIONDO. ENTENDIMENTO RECENTE DO PLENO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO JULGAMENTO DO HC 118.533/MS. REVISÃO DO TEMA ANALISADO PELA TERCEIRA SEÇÃO SOB O RITO DOS REPETITIVOS. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA Nº 1.329.088/RS. CANCELAMENTO DO ENUNCIADO Nº 512 DA SÚMULA DO STJ. 1. O Supremo Tribunal Federal, no recente julgamento do HC 118.533/MS, firmou entendimento de que apenas as modalidades de tráfico ilícito de drogas definidas no art. 33, caput e § 1º, da Lei nº 11.343/2006 seriam equiparadas aos crimes hediondos, enquanto referido delito na modalidade privilegiada apresentaria “contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa.” (Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 23/06/2016). 2. É sabido que os julgamentos proferidos pelo Excelso Pretório em Habeas Corpus, ainda que por seu Órgão Pleno, não têm efeito vinculante nem eficácia erga omnes. No entanto, a fim de observar os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia, bem como de evitar a prolação de decisões contraditórias nas instâncias ordinárias e também no âmbito deste Tribunal Superior de Justiça, é necessária a revisão do tema analisado por este Sodalício sob o rito dos recursos repetitivos (Recurso Especial Representativo da Controvérsia nº 1.329.088/RS - Tema

600). 3. Acolhimento da tese segundo a qual o tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) não é crime equiparado a hediondo, com o consequente cancelamento do enunciado 512 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça (Petição nº 11.796 - DF (2016/0288056-2) RELATORA : MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJ 23.11.2016).

Diante disso, como decorrência lógica, e revendo entendimento anterior, não deverá, portanto, incidir no caso o disposto no art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/90, na redação dada pela Lei 11.464/07, que estipula como regra o regime fechado para o início do cumprimento da pena. Isso porque, de forma incidental, o Plenário do STF já declarou a inconstitucionalidade do referido dispositivo, afirmando a possibilidade de o condenado por tráfico iniciar o cumprimento da pena em regime menos gravoso que o fechado, nos termos do art. 33 do Código Penal (HC 111.840/ES, rel. Min.Dias Toffoli, j. 27.06.2012).

Por fim, é cabível, em tráficos privilegiados, A DEPENDER DO QUANTUM DA PENA E DOS DEMAIS REQUISITOS DO ARTIGO 44 DO CP, a substituição da sanção corporal por restritiva de direito. Ressalte-se que a Resolução 05/2012 do Senado Federal suspendeu a vedação de conversão em penas restritivas de direitos prevista no art. 44 da Lei de Drogas, declarado inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal nos autos do Habeas Corpus nº 97.256/RS.

Em suma, não é possível hoje desconhecer que, notadamente a partir de decisões de seu Tribunal Pleno (HC 97.256/RS Rel. Ayres Britto j. 01.09.2010 m. v.; Repercussão Geral no Recurso Extraordinário com Agravo 663.261/SP Rel. Luiz Fux j. 13.12.2012 m. v.), tal lição tem sido torrencialmente ministrada em julgados unânimes de ambas as Turmas julgadoras do Supremo Tribunal Federal, a quem, inclusive, incumbe o controle máximo da constitucionalidade em nosso País (2ª T HC 124.489/MG Rel. Teori Zavascki j. 10.03.2015; 1ª T RHC 123.080/BA Rel. Luiz Fux j. 21.10.2014; 1ª T HC 111.015/MS Rel. Luiz Fux j. 21.05.2013; 2ª T HC 115.174/RS Rel. Gilmar Mendes j. 02.04.2013; 1ª T HC 123.622/SP Rel. Luiz Fux j. 23.09.2014; 1ª T HC 120.876/SP Rel. Luiz Fux j. 1ª T HC 120.663/SP Rel. Rosa Weber j. 29.04.2014; 2ª T RHC 120.247/MG Rel. Ricardo Lewandowski j. 25.02.2014; 1ª T HC 116.641/SP Rel. Marco Aurélio j. 25.02.2014; 2ª T HC 118.935/SP Rel. Ricardo Lewandowski j. 26.11.2013; 1ª T HC 115.508/SP Rel. Marco Aurélio j. 05.11.2013; 2ª T HC 115.350/MS Rel. Gilmar Mendes j. 29.10.2013; 2ª T HC 115.153/SP Rel. Gilmar Mendes j. 03.09.2013; 2ª T RHC 111.059/DF Rel. Ricardo Lewandowski j. 05.06.2012; 2ª T HC 111.247/MG Rel. Ricardo Lewandowski j. 27.03.2012).

Não diverso tem sido também o entendimento unânime adotado pelas duas Turmas de competência criminal do Superior Tribunal de Justiça (5ª T HC 298.792/SP Rel. Newton Trisotto j. 24.03.2015; 6ª T HC 213.412/ES Rel. Nefi Cordeiro j. 19.03.2015; 6ª T HC 187.874/MG Rel. Nefi Cordeiro j. 19.03.2015; 5ª T HC 308.380/SP Rel. Leopoldo de Arruda Raposo j. 05.03.2015; 5ª T HC 299.780/SP Rel. Newton Trisotto j. 03.03.2015; 6ª T HC 309.663/SP Rel. Nefi Cordeiro j. 03.03.2015; 5ª T HC 291.136/SP Rel. Felix Fischer j. 24.02.2015; 5ª T HC 307.913/SP Rel. Felix Fischer j. 24.02.2015; 5ª T HC 306.352/SP Rel. Felix Fischer j. 12.02.2015; 6ª T HC 307.489/SP Rel. Ericson Maranhão j. 12.02.2015; 5ª T HC 301.120/SP Rel. Newton Trisotto j. 10.02.2015; 5ª T HC 292.602/SP Rel. Newton Trisotto j. 10.02.2015; 5ª T HC 297.405/SP Rel. Newton Trisotto j. 10.02.2015; 6ª T HC 310.798/SP Rel. Maria Thereza de Assis Moura j. 03.02.2015; 6ª T AgRg no AREsp 436.420/DF Rel. Sebastião Reis Júnior j. 03.02.2015; 5ª T HC 304.439/SP Rel. Felix Fischer j. 03.02.2015). ASSIM, NO CASO EM ANÁLISE, ressaltar que a pena privativa de liberdade será cumprida em regime inicial aberto, consoante art. 33º, § 2º, "c" do Código Penal (não reincidente e pena inferior a quatro anos).

Presentes os requisitos legais, substituindo somente a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da pena corporal, e prestação pecuniária, no importe de 2 (dois) salários mínimos a serem destinados ao Fundo Municipal da Infância e Juventude, nos termos do § 2º, segunda parte, do art. 44, do CP.

Assim, a pena para ambos os réus perfaz o montante de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no menor valor, substituída a pena corporal por PRD, nos termos retro.

III – Do Dispositivo

Ante ao exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR os réus Mauro Sérgio Silva Santos e Thiago Guimarães Silva como incurso no no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, na forma do art. 29, caput, do Código Penal, devendo cumprir a pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no menor valor, substituída somente a pena corporal por duas penas restritivas de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da pena corporal, e prestação pecuniária, no importe de 2 (dois) salários mínimos a serem destinados ao Fundo Municipal da Infância e Juventude, nos termos do § 2º, segunda parte, do art. 44, do CP, para cada réu.

A considerar a natureza da pena imposta, bem como a primariedade e por responder a esse processo solto por ordem do HC e decisão deste Juízo, CONCEDO-LHES o direito de recorrer em liberdade.

Custas na Forma da lei.

Honorários a(o)(s) Patrono(a)(s) nomeado(a)(s) pela Tabela da OAB/DP.

Deve a droga apreendida ser destruída se ainda não foi.

Fica autorizada a destruição dos objetos apreendidos (fl. 415).

P.I.C.

Penápolis, 08 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA